

Nr. 198 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 5. September 1938

R 43 II/1176a, Bl. 94–95

Beginn:
Beginn:

Betrifft: Grundwassersenkungsschäden in Berlin.

1. Vermerk:

Nachdem zur Regelung der Grundwassersenkungsschäden in Berlin der Reichsminister der Justiz und der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft je einen Gesetzentwurf ausgearbeitet hatten¹, hat in Verfolg einer Chefbesprechung, die am 24. Mai d. J. im Reichsjustizministerium stattfand², der Reichsminister der Justiz einen neuen Gesetzentwurf aufgestellt, der die Gedanken der beiden früheren Entwürfe kombiniert³. Der Reichsminister der Justiz hatte in seinem früheren Entwurf einen privatrechtlichen Entschädigungsanspruch der geschädigten Eigentümer gegen die Bauherren der schädigenden Großbauten vorgeschlagen, während der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft eine Entschädigung durch einen von den Schädigern zu bildenden Wasser- und Bodenverband für zweckmäßig hielt.

Der neue Entwurf des Reichsministers der Justiz (vgl. Rk. 12306 B – blau eingez[eichnet]) sieht vor:

– a)

Eine Entschädigung der durch die Senkung von Grundwasser Geschädigten durch einen „Schadensverband“, dessen Mitglieder im wesentlichen die für die Senkung des Grundwassers verantwortlichen Bauherren von Großbauten sind. Festsetzung der Entschädigung durch den Polizeipräsidenten, dagegen Anrufung einer Spruchstelle (§§ 1 bis 7);

– b)

nach Abschluß dieses Verfahrens privatrechtlicher Schadensersatzanspruch der Geschädigten gegen die einzelnen Bauherren von Großbauten (§§ 8 bis 12).

Diesem Vorschlag haben widersprochen der Reichsverkehrsminister (Rk. 14890 B – gelb eingez.)⁴, das Reichsbankdirektorium (Rk. 15847 B – grün eingez.)⁵ und der Reichsminister für Ernährung

¹ S. Dok. Nr. 14, bes. Anm. 1 und 6.

² Dok. Nr. 120.

³ Vorlage vom 13. 6. 1938; ebd. Anm. 5.

⁴ RVM an RJuM, 19. 7. 1938; R 43 II/1176a, Bl. 77–79. Verärgert schon über seine Nichtzuziehung zur Chefbesprechung vom 24. 5., verwarf der RVM die Doppelung von verwaltungs- und zivilrechtl. Verfahren als „unmögliche Lösung“. Nur wenn man die ersten beiden Instanzen von vornherein als ungenügend ansehe, „ist es gerechtfertigt, die Verwaltungsentscheidungen in diesem Falle noch einer gerichtlichen Nachprüfung dergestalt zu unterwerfen, daß das Gericht unabhängig von dieser ‚endgültigen Entscheidung‘ auf Grund besonderer Rechtsnormen angerufen werden kann, wenn an der Grundwassersenkung Großbauten beteiligt sind und der Geschädigte glaubt, nicht genug bekommen zu haben“. Die Zivilrechtsklage wirke sich faktisch als dritte Sachinstanz aus, der eine vierte und die Revisionsinstanz folgen könnten. „In beiden Verfahren [...] muß in gleicher Weise geprüft werden, ob überhaupt ein Grundwassersenkungsschaden vorliegt und wie hoch er zu bemessen ist. Da hier voneinander abweichende Entscheidungen getroffen werden können, ohne daß die eine die andere zu korrigieren vermag, so führt die Verschiedenheit der auf der Passivseite Beteiligten unter Umständen zu ganz unhaltbaren Ergebnissen.“ – Ausfertigungen dieser und der nachgenannten Stellungnahmen in: R 3001/20430, Bl. 123–154.

⁵ RBkDir. an RJuM, 1. 8. 1938; R 43 II/1176a, Bl. 82–85. Die RBk folgte im wesentlichen der Stellungnahme des RVM.

und Landwirtschaft (Rk. 16384 B – grau eingez.)⁶. Sie weisen darauf hin, daß durch die Anerkennung des Schadensersatzanspruchs zum Ausdruck gebracht würde, daß die Entschädigung nicht für ausreichend erachtet werde, und bemängeln im besonderen das doppelte Verfahren, einmal vor dem Polizeipräsidenten und der Spruchstelle und sodann vor den ordentlichen Gerichten. Andere Ressorts, so der Reichsminister des Innern⁷, der Reichsminister der Luftfahrt⁸, der Reichsminister der Finanzen⁹, der Preußische Finanzminister¹⁰ und der Reichspostminister¹¹ widersprechen der vorgeschlagenen Regelung nicht grundsätzlich, machen jedoch einige Änderungsvorschläge¹².

Mit Schreiben vom 31. August d. J.¹³ bringt der Reichsminister der Justiz bei denjenigen Ressorts, die sich bisher noch nicht geäußert haben, darunter dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei, die Angelegenheit in Erinnerung und bittet, falls ihm bis zum 30. September 1938 ein Einspruch nicht zugegangen ist, das Einverständnis mit dem Gesetzentwurf annehmen zu dürfen.

Zu einer Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf besteht m. E. hier kein Anlaß¹⁴. Der Entwurf scheint mir jedoch so wenig glücklich zu sein, daß vermieden werden sollte, daß der Reichsminister der Justiz, falls keine Antwort erfolgt, stillschweigend die Zustimmung des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei annimmt. Ich darf daher folgendes Schreiben in Vorschlag bringen:

Kr[itzingen]

[...]¹⁵

⁶ REM an RJuM, 2. 8. 1938; ebd. Bl. 86–88. Der GesEntw. war hier gleichfalls als „unannehmbar“ bezeichnet: „Unmöglich kann der Gesetzgeber geschädigten Personen einen Ersatzanspruch und die nötigen Rechtsbehelfe zu seiner Durchsetzung geben und zugleich demjenigen, der mit dem Erfolge nicht zufrieden ist, einen zweiten Weg zu seinem Ziele eröffnen. Ein solches Gesetz trüge das Eingeständnis in sich, daß der erste Weg nicht immer zu einer gerechten Entscheidung zu führen braucht. Unzureichende Verfahren aber darf der Gesetzgeber nicht einrichten.“ Generell bezweifelte der REM die Überlegenheit des ordentl. Rechtsweges gegenüber dem Verwaltungsstreitverfahren.

⁷ RIM an RJuM, 4. 7. 1938; ebd. Bl. 74 f.

⁸ RLUM an RJuM, 8. 7. 1938; ebd. Bl. 76. Der RLUM widersprach der in § 11 des GesEntw. vorgesehenen Rückgriffshaftung auf Bauherren, die wegen benachbarter Grundwasserabsenkungen anderer Bauträger auf eigene Maßnahmen dieser Art hatten verzichten können. Diese Klausel war eben mit Blick auf den Neubau des RLUM eingefügt; vgl. ARH IV, Nr. 109 Anm. 10.

⁹ RFM an RJuM, 19. 7. 1938; R 43 II/1176a, Bl. 80.

¹⁰ PrFM an RJuM, 24. 8. 1938; ebd. Bl. 90. Vorbehaltlich redakt. Änderungen hielt der PrFM den Entw. trotz der ablehnenden Stellungnahmen für eine geeignete Lösungsgrundlage.

¹¹ RPM an RJuM, 29. 8. 1938; ebd. Bl. 91 f. Der RPM wünschte die Möglichkeit der Zivilrechtsklage zeitlich einzugrenzen, hielt gleichwohl dem RVM entgegen: „In der Möglichkeit, außerdem die ordentlichen Gerichte anzurufen, kann schon deshalb kein Werturteil gegen die Entscheidung der Spruchstelle gesehen werden, weil die Entscheidung der Gerichte nicht nur von dem Gesetz über die Grundwassersenkungsschäden als Anspruchsgrundlage auszugehen hat.“

¹² Im Grundsatz zustimmend äußerte sich auch GBl Speer am 23. 6. 1938, wenn auch nicht ohne Bedenken, „da die vorgesehene Entschädigungsregelung im Hinblick auf die in den nächsten Jahren in Berlin auszuführenden Großbauten von außerordentlich weittragender Bedeutung ist“. R 3001/20430, Bl. 134.

¹³ R 43 II/1176a, Bl. 93.

¹⁴ Marg. Lammers': „Richtig!“

¹⁵ Folgt Entw. eines Schreibens des RMRk an den RJuM folg. Wortlauts: „Von einer Stellungnahme zu dem mit Schreiben vom 13. Juni 1938 übersandten Gesetzentwurf möchte ich, einer allgemein von mir befolgten Übung entsprechend, absehen.“ Lammers fertigte es am 14. 9. 1938 aus. Fortgang s. Dok. Nr. 219.

Zitierhinweis

Nr. 198 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzingen an Reichsminister Lammers. 5. September 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d198>